

假的抵押物诈骗贷款，客观上为贷款诈骗提供了帮助行为。三人均有非法占有目的的主观意图。

二、贷款诈骗行为中共同犯罪的认定

贷款诈骗共同犯罪是指由两人及以上进行的犯罪，并且二人之间有共同犯罪的故意；双方有联络意思，可以都是贷款诈骗罪的实行犯，也可以是其中有主犯、从犯或有具体分工。

（一）行为人与任意自然人串通共同诈骗的情形

在这种情形下，行为人与任意自然人勾结实施贷款诈骗，共同实施贷款诈骗行为中的任意一个方面，只要二者具有共同故意，即明知或者应当知道行为人不一个人单独实施，并且具有共同的非法占有贷款的目的，并实施了编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法等虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为中的一个或数个，进而利用这些欺诈行为对银行或其他金融机构进行贷款诈骗，即构成贷款诈骗罪的共犯。不论行为人共同实施完毕所有的构成要件行为还是在共同犯意形成后的任意时间退出但并未阻止犯罪最终完成，都构成贷款诈骗罪共犯的既遂。根据共同犯罪的理论，甚至只要共同犯罪人在行为实施过程中加入犯罪的实施，也构成贷款诈骗罪的共犯。

（二）行为人串通银行工作人员共同实施诈骗的情形

对于银行或者其他金融机构的工作人员与实施贷款诈骗行为的犯罪分子事前通谋，为贷款诈骗活动提供帮助的，一般是以贷款诈骗罪的共犯论处。在有国家工作人员身份的银行工作

人员与外部人员相勾结的情形下，如果外部行为 人的行为所表现出来的贷款诈骗的故意即使没有银行内部工作人员的职务利用 行为的配合也能单独完成，银行工作人员仅仅是做了附带的、帮助性的作用， 对利用职务或职权行为非法占有的故意只是概括的、从属于以贷款诈骗非法占 有的，全案的故意应当认定为贷款诈骗的非法占有的故意。相反，如果银行工 作人员的职务利用行为出于积极主动的，且对贷款诈骗行为起到诱导、支配甚

至利用的作用，则应当认定为贪污的故意。

(三)行为人与担保人相串通的情形

1. 担保人提供虚假担保的情形。行为人意图诈骗贷款而由保证人提供虚假担保的，即利用保证人的信用进行诈骗。保证人因而成立共犯的，只存在于保证人明知行为人意图诈骗贷款的情形。如果保证人仅对行为人诈骗贷款明知，而对其非法占有目的并无认识或不应当有认识，则不能成立共犯，因为在这种情形下，其与行为人之间不具有成立共犯的“共同故意”。

2. 担保人提供的担保是真实的情形。从贷款诈骗罪的构成来看，只要行为人实施了“编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法”中的任何一个行为，使银行陷入认识错误并处分了银行资金，行为人即构成贷款诈骗。另外，行为人在请求担保人对其贷款作担保之时，已经对担保人进行了欺骗，并进而利用担保人的财产、信誉或者其他可担保事项对银行进行贷款，只是对担保人的欺诈而没有欺诈银行。但是当担保人知道或者应当知道行为人以非法占有的目的而欺骗自己为其提供担保之后主动或与行为人共谋隐匿担保财产，从而形成事后的共同故意和共同行为，应当认定为贷款诈骗罪的共同犯罪。

本案中，周某某明知自己的行为会扰乱金融秩序和安全，仍然实施了以欺骗手段取得金融机构贷款的行为，且造成了重大损失，其行为构成贷款诈骗罪，扶某对周某某实施贷款诈骗是

明知且参与了谋划和实施，刘某对周某某、扶某 实施贷款诈骗的行为主观上明知，客观上提供了帮助行为。三人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，分工合作，互相配合，共同骗取银行巨大贷款， 其行为构成贷款诈骗罪共同犯罪。周某某与扶某均具体实施了该罪的主要实行 行为，对于贷款诈骗的犯罪得逞起到了主要作用，均应认定为主犯，被告人刘 某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。

编写人：河南省息县人民法院 杜 辉

实施车贷诈骗后，虚构事实转售该车的行为构成洗钱罪

—— 李某某等贷款诈骗、洗钱案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省滁州市中级人民法院(2023)皖11刑终148号刑事裁定书

2. 案由：贷款诈骗罪、洗钱罪

【基本案情】

李某某让马某某联系人员以按揭贷款方式购买车辆后再出售，以骗取车贷。马某某于2022年4月初与章某联系，商议由章某使用身份信息及征信记录到车辆金融公司以按揭贷款方式购买车辆，再将购买的车辆出售给他人以骗取车贷。章某同意后，马某某告知李某某，李某某遂联系耿某并告知骗取车贷的事情，同时要求耿某联系人员提供办理车贷所需的首付款，耿某联系田某，告知此事后由田某垫付购车首付款。

章某到达河北保定后，李某某联系汽车贸易公司订购了一辆价值19.495万元的黑色轿车，田某于2022年4月18日给章某8.495万元用于交首付款，章某以自己名义从上海汽车集团财务有限责任公司贷款11万元，后李某某、章某将该车辆从汽车店提出。因系车贷购车，车辆的购置发票、合格证均在汽车店保管，李某某通过网络联系他人购买假合格证和假购车发票，由田某、耿某使用假合格证、假购车发票到某车管所登记上牌，致使财务公司无法对该车辆设置抵押。后经各被告人商议，由耿某联系二手车商将该车辆以19.2万元的价格出售，售车款汇入田某的银行卡内，田某扣除其支付的首付款、办假证费用和其

他费用后，剩余的资金分给各被告人。在分配资金时李某某等人为掩盖贷款诈骗的行为，要求章某偿还三个月的车辆贷款(章某实际偿还三个月车贷)。

2022年5月初，李某某联系安徽合肥的汽车店订购一辆价值26.99万元的白色商务车，田某提供首付款16.706万元，首付款通过章某的银行卡汇至汽车店，并向汽车金融公司办理车贷9.1843万元，章某签署车贷合同后，汽车店将车辆的购车发票、合格证邮寄至保定市。后章某联系拖车将该车辆运输至某县，田某、耿某携带购置发票和合格证到某县车管所进行登记上牌，登记上牌时未设置抵押，而是直接将该车辆送回至保定市，以25.4万元将该车辆出售给二手车商，将出售资金进行分配，并要求章某偿还三个月的车贷(章某实际偿还二个月车贷)。

【案件焦点】

李某某等人是否构成洗钱罪。

【法院裁判要旨】

安徽省来安县人民法院经审理认为：李某某等人以非法占有为目的，诈骗金融机构的贷款，数额较大，其行为均已构成贷款诈骗罪；在通过按揭贷款购买车辆后，为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，将车辆出售转换为现金，五人行为均构成洗钱罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第五项、第一百九十一条第一款第二项之规定，作出判决如下：

一、李某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币5万元；犯洗钱罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；

二、马某某犯贷款诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5万元；犯洗钱罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6万元；

三、田某犯贷款诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯洗钱罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行

有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币6万元；

四、章某犯贷款诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯洗钱罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币6万元；

五、耿某犯贷款诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5万元；犯洗钱罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6万元；

六、对案涉赃款予以追缴，发还被害人；对被公安机关依法扣押的作案工具及随案移送的章某手机一部予以没收。

章某不服上述判决，提出上诉。

安徽省滁州市中级人民法院经审理认为：上诉人章某、原审被告李某某、马某某、田某、耿某犯贷款诈骗罪、洗钱罪的事实清楚，证据确实充分。原审法院根据章某等原审被告人的犯罪事实、情节及对社会危害程度，依法作出判决，定罪准确、量刑适当、审判程序合法。对上诉人关于从轻处罚的意见依法不予采纳。

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后通过洗钱来掩饰、隐瞒相关犯罪所得及收益 犯罪手段、形式呈现多样化、隐蔽性、复杂性，洗钱犯罪不但助长了七类上游犯罪活动，还严重危害国家金融管理秩序以及经济安全，社会危害性极其严重。

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对第一百九十一条洗钱罪作出重大调整，扩大了洗钱罪的犯罪主体，将“自洗钱”单独规定为犯罪，即行为人自己实施七类上游犯罪后为了

208 中国法院2025年度案例·刑事案例二

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，侵害金融管理秩序和司法机关的正常活动，通过金融活动将赃款合法化的

行为，应当以洗钱罪定罪处罚，与上游犯罪实行数罪并罚。目前，我国出台一系列鼓励和促进汽车消费的相关政策，但也让一些不法分子钻了漏洞，利用汽车按揭分期贷款手续简单、标准宽松等情况，实施贷款诈骗犯罪。

本案争议的焦点主要是：以非法占有金融机构贷款为目的，购买按揭车辆后隐瞒车辆有抵押贷款的事实，转售他人再取现分赃的行为是否构成自洗钱。

第一种意见认为，根据《中华人民共和国民法典》规定的平等原则，民事主体在民事活动中的法律地位一律平等，本案中李某某等人具有平等参与民事活动的权利。章某两次按揭购车分别支付了汽车全款的至少43%和61%的首付款，并提交真实的个人身份信息和征信记录来按揭贷款，贷款直接支付给汽车店，章某提出新车。轿车作为一种特殊动产，本质上具有动产的属性，根据《中华人民共和国民法典》关于动产物权的规定，章某自提车时享有该车的所有权，有权处置转售轿车。整个按揭贷款购车的过程中章某虽然提交没有实体经营的店面证明自己具有收入能力，但虚构材料事实等给新车登记上牌、隐瞒车辆有抵押的情况属于民事欺诈，违反市场经济的公平、诚信原则，且后期章某已偿还至少两期贷款。故，本案应当认定为民事经济纠纷，可以通过民事途径来解决所欠金融机构贷款的问题。

第二种意见认为，本案李某某等人以非法占有金融机构贷款为目的，事前通谋、分工明确地形成“金融车套现业务”犯罪团伙，犯意提出、按揭贷款购车、转售车辆取现分赃等行为是整个犯罪过程的不同阶段，提车后将车辆出售给他人变现的行为是行为人从犯意开始就谋划达到如此目的，故该行为具有期待可能性，属于事后不可罚的范围，李某某等人转售新车变现的行为可以被贷款诈骗罪包含评价，不宜再定洗钱罪。

第三种意见认为，本案李某某等人以非法占有金融机构贷款为目的，通过先行支付首付款按揭购买车辆，金融机构将贷款付款至约定账户，行为人将新车提出时，贷款诈骗犯罪既遂，后意图逃避司法机关追究，将犯罪所得“洗白”，隐瞒轿车有按揭抵押的事实，将轿车转售他人再取现分赃的行为系“自洗钱”，构成洗钱罪，应当与贷款诈骗罪数罪并罚。

